

1506196-38.2022.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Carla de Oliveira Pinto Ferrari

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 20ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 09/05/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2069314/2022 - 47º D.P. CAPAO REDONDO, 23563794 - 47º

D.P. CAPAO REDONDO, 2069314 - 47º D.P. CAPAO REDONDO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RODRIGO RYAN PACHECO DOS SANTOS

Réu ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

20ª Vara Criminal

Av Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1506196-38.2022.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1506196-38.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
(COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2069314/2022 - 47º D.P. CAPAO REDONDO, 23563794 - 47º

D.P. CAPAO REDONDO, 2069314 - 47º D.P. CAPAO REDONDO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RODRIGO RYAN PACHECO DOS SANTOS

Réu Preso

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Carla de Oliveira Pinto Ferrari

Vistos.

RODRIGO RYAN PACHECO DOS SANTOS, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 c.c. o artigo 61, II, "j", do Código Penal, porque no dia 12 de março de 2022, por volta das 16h44, na Rua Simão Caetano Nunes, altura do numeral 206, Jardim Ângela, nesta cidade e Comarca de São Paulo/SP, trazia consigo, guardava e transportava, para fins de tráfico, 50

(cinquenta) porções de crack, com massa líquida de 12,0g (doze gramas), substância entorpecente que causa dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

A denúncia foi oferecida em 05 de abril de 2022.

Em 07 de abril de 2022, houve a determinação para a notificação do réu, bem como a apresentação da defesa prévia (fls. 75/80).

O réu foi notificado às fls. 111 e ofertou defesa preliminar fls. 114/118. A denúncia foi recebida (fls. 120) e o réu foi citado pessoalmente na presente data. Durante a instrução foram ouvidas duas testemunhas arroladas em comum pelas partes. O réu foi interrogado em seguida. Não houve requerimento de diligências pelas partes.

Em debates orais, a representante do Ministério Público reportou-se ao contido nos autos, pedindo a condenação do réu nos termos da denúncia, mas com o afastamento da agravante da calamidade pública. Com relação às penas, pediu a fixação no mínimo legal, reconhecimento da reincidência específica com a não aplicação do redutor e fixação de regime inicial fechado para início de cumprimento de pena.

O Defensor nomeado pleiteou pela absolvição por ilicitude de prova.

Subsidiariamente, pediu a desclassificação com a extinção da punibilidade, ou a fixação da pena-base no mínimo legal, sem a agravante da calamidade pública e fixação de regime prisional de acordo com o montante de pena.

É o relatório do necessário. FUNDAMENTO E DECIDO.

Os policiais militares narraram que na data dos fatos estavam realizando bloqueio de trânsito, quando procederam à abordagem do réu, que conduzia uma motocicleta em mau estado de conservação. Realizaram revista veicular, mas nada de ilícito foi encontrado. Decidiram realizar busca pessoal, porque a moto estava em péssimo, sendo que a região é de alto índice de criminalidade e o réu tinha passagens policiais, segundo o policial Wilson. Ele tinha uma bolsa a tiracolo, sobre suas vestes, dentro da qual encontraram 50 porções de crack, em porções individuais. Não se recordavam da localização de dinheiro. Não conheciam o réu anteriormente.

Segundo o policial Rafael o réu residia nas proximidades. O réu disse que havia pegado as porções de drogas no dia anterior e deveria ter levado a um ponto de tráfico, mas que acabou não o fazendo e que tinha inclusive esquecido que aquela droga estava na bolsa. Ninguém interveio em favor dele. Em momento algum ele afirmou que a droga era para consumo e com ele não havia qualquer apetrecho para consumo de drogas.

O réu fez uso de seu direito constitucional ao silêncio.

No presente caso, é de se reconhecer que a revista pessoal a que foi submetido o réu não observou o disposto no artigo 240, § 2º, do Código de Processo Penal. Com efeito, no presente caso os policiais realizavam um bloqueio policial para verificação de veículos, com possíveis irregularidades. A moto conduzida pelo réu foi parada, porque estava em péssimo estado de conservação, inclusive nas placas. Realizada a revista veicular, nada de ilícito foi encontrado no veículo. Os policiais não lograram descrever qualquer elemento concreto que pudesse justificar a revista pessoal. A existência de antecedentes não pode, por si só, justificar a busca pessoal. Não havia qualquer tipo de informação relacionada à moto ou ao réu, não foi observada qualquer conduta por parte dele que pudesse justificar a revista, de modo que não havia, no dizer legal, "fundada suspeita". Tal irregularidade macula, consequentemente, a localização de drogas em poder do réu.

Ante todo o exposto e o mais que dos autos consta, julgo IMPROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para o fim de ABSOLVER o réu RODRIGO RYAN PACHECO DOS SANTOS da imputação de infração ao artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, o que faço com fulcro no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal.

Expeça-se alvará de soltura clausulado.

Defiro a liberação do valor apreendido em poder do réu, que deverá ser intimado para levantamento.

Oficie-se para que se proceda à incineração do entorpecente apreendido, independentemente do trânsito em julgado.

Comunique-se à VEC a prolação da presente sentença.

P.R.I.

São Paulo, 09 de maio de 2022.

CARLA DE OLIVEIRA PINTO FERRARI
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA